

2004年(平成16年)6月17日 木曜日

税金
から
政治が
見える

417

三木 義一

相続開始の前に、遺産を分割することは可能だと思いますか？

現行の民法では、相続開始前に遺産分割することはできないと解されています。それなら、生前に贈与しようと思つても、贈与税の税率が非常に高いのでなかなか実行できませんでした。それが、昨年の相続税の改正で大幅に変わったのです。「相続時精算課税制度」というのが導入されたからです。

生前遺産分割の復活？

20%の税率だけが適用されることになります。

二千五百万円まで贈与しても贈与税がかからないというのは魅力です。この制度によって、資産を有している高齢者が勤労世代に資産を移し、それを勤労世代が活用し、景気が浮揚する

意外に多い利用実態は？

ことが期待されたようです。

しかし、実務家はこの制度に對して慎重でした。なぜなら、この制度は甘い話だけではないからです。まず、この制度を選択すると、贈与した親の遺産相続が始

またたときに、贈与された財産も相続財産に加えて相続税を計算し、精算するこ

とになります。

しかも、贈与時の価額で課税しますので、将来値上がり確実な財産を贈与するのなら節税になりますが、値下がりする財産を贈与したらやぶ蛇になってしまいます。

さらに、贈与を受けた子どもがちゃんと資産形成しておいてくれればいいので

すが、親からの遺産相続時

に贈与財産を使い果たしてしまつていた場合などは、他の相続人が税を負担しなければならぬ場合もあり、トラブルが懸念されたからです。

それに、六十五歳を超え

た人はむしろ老後の資金が
必要なので手放さないだろ
うという観測もありまし

国のために有効利用せよ！



た。ところが、財務省が先月公表した資料によると、初年度は七万八千人がこの制度を利用しました。大半が二千五百万円の非課税枠以下だったようですが、約四千人が非課税枠以上の贈与をし、この人たちの平均贈与額は約五千万円だったようです。

財務省は、この制度が経済の活性化に役立った、と自画自賛しています。意外に利用者が多かったと私も思います。が、制度の利用実態を調べる必要もありそうです。債権者対策として早めに資産を子どもに移したり、値上がり確実な自社株を安いうちに子どもに贈与しているのかもしれない。

自力ではなく、高齢者の資産を譲り受ける若者に社会の活性化を期待する制度を、どう評価すべきなのでしょう。

(立命館法科大学院教授)